भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्याएँ 5299–5304, वर्ष 2003

मे0 टाटा मोटर्स लिमिटेड

..... अपीलार्थी

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल अपील संख्या 6591, वर्ष 2003

और

सिविल अपील संख्याएँ 8–12, वर्ष 2004

निर्णय

ए0 के0 सिकरी, न्याय0

इन अपीलों में कानून का एक उभयनिष्ठ प्रश्न उत्पन्न होता है जो बिहार मोटर वाहन काराधान अधिनियम 1994 (अब से बिहार अधिनियम) की धारा 6 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा मोटर

वाहन के निर्मित चेचिस पर कराधान से संबंधित है जब ये चेचिस उनके कब्जे में था अर्थात् उक्त वाहन के क्रेता या वितरक को सौंपने से पूर्व।

2) बिहार अधिनियम तीन प्रकार के करों की परिकल्पना करता है जैसे

(अ) अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत निबंधित वाहन पर।

(आ) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाण पत्रों के अधीन रखे गये वाहन पर।

(इ) निबंधित वाहन के संदर्भ में, जहाँ निबंधन अस्थाई है, अधिनियम की धारा 7 (4) के तहत सीमांत कर।

3) जैसा कि विदित हो, बिहार अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत कर, अंतिम क्रेता द्वारा देय होता है जो वाहन क्रय करने और स्वामित्व प्राप्त करने पर, इन वाहनों को अपने नाम पर निबंधित करवाते हैं। वाहन के विनिर्माण के पश्चात् और इस वाहन को अंतिम क्रेता के उपयोग हेतु विक्रय से पूर्व, निर्माताओं के द्वारा बिहार अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक अस्थाई निबंधन की आवश्यकता है। चूँकि यह निबंधन अस्थाई एवं सीमित अवधि के लिए है, निर्माताओं या वितरक द्वारा बिहार अधिनियम की धारा 7 (4) के अन्तर्गत आंशिक कर भुगतान किया जाता है। धारा 6, जिस पर

विवाद का आलंब घुमता है, यह उन वाहनों से संबंधित है जो व्यापार के दौरान निर्माता या वितरक के कब्जे में है और व्यापार प्रमाण पत्रों के अन्तर्गत रखे गये हैं। धारा 5, 6 एवं 7 को नीचे पुनः वर्णित किया जा रहा है ताकि इन तीन मोटर वाहन कर के भुगतान की अच्छी कल्पना हो सके : –

"**5. कर का उद्ग्रहण** : – (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रवृत होने एवं उसके बाद की तिथि में निबंधित मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक इस प्रकार के वाहनों पर अनुसूची 1 में वर्णित दर के आधार पर कर का भुगतान करेंगे।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रवृत होने एवं उसके बाद की तिथि से, निबंधित मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक इस प्रकार के वाहनों पर अनुसूची II में वर्णित दर के आधार पर अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करेंगे।

(3) राज्य सरकार, समय–समय पर अधिसूचना के द्वारा, अनुसूची में दिये गए कर के दर को बढ़ा सकती है।

बशर्ते कि किसी भी वर्ष के दौरान, अनुसूची में निर्दिष्ट करों की दर पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

6. निर्माता या वितरक द्वारा देय कर : –मोटर वाहन के निर्माता या वितरक के द्वारा उनके व्यापार के क्रम में उनके कब्जे में रखे गए वाहन पर अनुसूची I में निर्दिष्ट दरों के स्थान पर अनुसूची III में निर्दिष्ट दरों पर एक वार्षिक कर का भुगतान किया जायेगा, इस प्रकार के निर्माता या वितरक केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत प्रदान किये गये व्यापार प्रमाण पत्रों के प्राधिकरण के अन्तर्गत हो।

7. कर का भुगतान –

xx xx xx (4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से पंजीकृत मोटर वाहन के मामलों में, व्यक्तिगत वाहनों के अलावे अन्य वाहनों पर उस वर्ष देय कर के 1/12वाँ भाग के दर से कर का उद्ग्रहण इस प्रकार के वाहन पर किया जायेगा। धारा 43 के उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थाई निबंधन के विस्तार के मामलों में, उस वर्ष देय कर के 1/12 भाग की दर से, प्रत्येक 30 दिनों या उसके भाग के अस्थाई निबंधन के विस्तार पर कर देय होगा।

बशर्ते कि व्यक्तिगत वाहनों के अस्थाई निबंधन के

लिए मोटरसाईकिल पर 50/– रू0 की दर से (मोपेड, स्कूटर, साईकिल को चलाने हेतु यांत्रिक शक्ति से युक्त) एवं मोटर कार पर 100/– रू0 की दर से कर देय होगा।

4) जैसा कि इन धाराओं को पढ़ने से स्पष्ट होता है, धारा 5 शुल्क लगाने की एक धारा है जिसके अनुसार निबंधित मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक इस प्रकार के वाहन पर अनुसूची–I में निर्दिष्ट दर पर, कर देने हेतु बाध्य हैं। जहाँ तक धारा 6 का संबंध है, उन मोटर वाहनों के सम्बन्ध में जो उनके निर्माता या वितरक के रूप में व्यापार के क्रम में उनके कब्जे में है, कर भुगतान का दायित्व ऐसे मोटर वाहन निर्माताओं या मोटर कार के वितरक पर डाली जाती है, जिन्हें केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (अब एम0 वी0 नियम के रूप में संदर्भित) अन्तर्गत व्यापार प्रमाण पत्र का प्राधिकरण दिया गया है। यहाँ पर कर अनुसूची III में निर्दिष्ट वार्षिक दर पर है, जो अनुसूची I में निर्दिष्ट दर के बदले में है। यह स्पष्ट रूप से निहित है, एक निर्माता या वितरक अपने कब्जे के वाहनों के संबंध में कर का भुगतान करता है, जिसके लिए उसके पास व्यापार प्रमाण पत्र दिया गया है जो उसे अंतिम उपभोक्ता को बेचे जाने से पहले उसे उस वाहन को कब्जे में रखने हेतु अधिकृत करता है। स्पष्टतः, अनुसूची III में निर्दिष्ट दर, बिहार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत निबंधित मालिक के द्वारा देय कर के दर से काफी कम है।

5) दूसरी ओर, धारा 7 (4) उन मामलों में लागू होती है, जहाँ मोटर वाहन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से निबंधित हैं (अब एम0 वी0 अधिनियम संदर्भित)। इसके विपरीत धारा 6, यहाँ व्यक्ति, निर्माता या वितरक जिनके पास व्यापार प्रमाण पत्र है के विरूद्ध, अपने वाहन को अस्थाई रूप से निबंधित करवाता है। यहाँ इस तरह के वाहनों पर वर्ष के लिए देय कर का 1/12 वाँ भाग कर लगाया जाता है।

6) तीन परिस्थितियाँ इस प्रकार से स्पष्ट हो जाती हैं। निर्माता, मोटर वाहन के निर्माण के पश्चात् उक्त वाहन को अपने कब्जे में रखेगा जब तक उसे वितरक तक नहीं पहुँचाया जाता। इसी तरह, एक वितरक ऐसे वाहन को अपने कब्जे में रखेगा, जब तक उपभोक्ता को नहीं बेचा जाता। सामान्यतः एक मोटर वाहन को तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक उसे पंजीकृत न किया गया हो। यह आवश्यक्ता एम0 वी0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रदान की गई है। यह इस प्रावधान के अनुरूप है कि बिहार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीकृत वाहन के मालिक पर प्रतिवादी राज्य द्वारा पंजीकरण के समय कर लगाया जाता है। चूँकि इस कर का भुगतान वाहन खरीदने वाले अंतिम मालिक द्वारा किया जाता है, निर्माता या वितरक द्वारा दोहरे कराधान और उस कर के भुगतान से बचने के लिए एम0 वी0 अधिनियम के नियम 33 में ऐसे निर्माता या वितरक को पंजीकरण की

अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी से व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों। इस कारण से निर्माता या वितरक के रूप में उनके व्यवसाय के दौरान वाहन सड़क पर आ जायेगा और चलाया जायेगा। इस कारण से, मोटर वाहन के वितरक या निर्माता को व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है ताकि उसे अपने नाम पर वाहन को पंजीकृत करने से छूट प्राप्त हो। बिहार अधिनियम, ऐसे मामलों में भी, कर लगाने पर विचार करता है। यह कर अनुसूची III में निर्दिष्ट वार्षिक दर पर धारा 6 के तहत देय है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है। यदि कोई वितरक या निर्माता के पास व्यापार प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके पास मोटर वाहन रहने की अवधि के दौरान उसे चलाने हेतु, यह माना जाएगा कि उसे मोटर वाहन को अस्थाई रूप से पंजीकृत करवाना होगा। यह अस्थाई पंजीकरण एम0 वी0 अधिनियम की धारा 43 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस प्रकार का अस्थाई पंजीकरण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो मोटर वाहन के मालिक हैं और यह वितरक या निर्माता तक ही सीमित नहीं है। एक मालिक जो वाहन को अपने नाम पर अस्थाई रूप से पंजीकृत करवाता है उसे बिहार अधिनियम के अन्तर्गत कर देय योग्य माना जायेगा यद्यपि यह कर अनुसूची I में निर्दिष्ट दर से काफी कम दर पर है, उन वाहनों पर देय वार्षिक कर के 1/12वाँ भाग

के बराबर। इसका कारण यह है कि अस्थाई पंजीकरण एक महीने के लिए हाता है।

7) इन अपीलों में सभी अपीलकर्ता मोटर वाहन के निर्माता या वितरक की श्रेणी में आते हैं। उन्होनें बिहार अधिनियम की धारा 7 (4) के अन्तर्गत कर का भुगतान किया है। इस प्रकार उन वाहनों के सम्बन्ध में जो अपीलकर्ताओं द्वारा स्वयं के प्रयोजन हेतु और न बिकने वाले वाहन के रूप में अपने पास रखा गया है, इन अपीलकर्ताओं ने बिहार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपने कर दायित्व का भी निर्वहन किया है।

8) उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मुद्दा यह है कि क्या इस प्रकार के निर्मातागण या वितरकगण, यहाँ पर अपीलार्थीयों की तरह, धारा 6 के अन्तर्गत भी कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं। पुनरावृति हेतु, वाहन के निर्माण के पश्चात् जब यह निर्माता के पास रहता है (या जब यह निर्माता द्वारा वितरक को देने के पश्चात् वितरक के पास रहता है) और अन्तिम उपभोक्ता को बेचे जाने से पूर्व, वाहन को सड़क पर लाया और चलाया जाता है। यह शायद ऐसे वाहन को तकनीकी उपयुक्तता के परीक्षण के उद्देश्य से या जब यह निर्माता के कारखाने से वितरक के प्रदर्शन कक्ष तक वितरण के लिए जाता है। इस तरह, वितरक भी इस वाहन को सीमित उद्देश्य के लिए चला सकता है, इसे ग्राहक द्वारा चलाना आदि भी कह सकते हैं। चूँकि, एक वाहन को

बिना वैद्य पंजीकरण के सड़क पर नहीं लाया जा सकता और उसे नहीं चलाया जा सकता, और इस प्रकार की आकस्मिक्ताओं को पूरा करने के लिए दो स्थितियों पर विचार किया जाता है। यह एम0 वी0 अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत अस्थाई पंजीकरण प्रदान करता है। एक अन्य विकल्प उन निर्माताओं या वितरकों को प्रदान किया गया है जो पंजीकरण प्राधिकारी से व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं और ऐसे मामलों में निर्माता या वितरक को मोटर वाहन नियम के नियम 33 के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। इन अपीलों में निर्माता या वितरक अपीलकर्ता है। उन्होनें बिहार अधिनियम की धारा 7 (4) के अन्तर्गत कर का भुगतान किया है। इस प्रकार के वाहनों के सम्बन्ध में, कर का भुगतान बिहार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत भी माना जाएगा। इस पृष्ठभूमि में अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर देयता का प्रश्न उठता है।

9) इससे पहले कि हम इस सवाल का जबाब दें, समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा एम0 वी0 अधिनियम में इन संशोधनों पर ध्यान देना जरूरी है, जिनका इन मामलों पर प्रभाव है।

10) एम0 वी0 अधिनियम की धारा 8 (2) (केन्द्र अधिनियम) वितरक की परिभाषा प्रदान करता है। इस प्रावधान के अनुसार, जैसा मूल रूप में है, एक निर्माता भी 'वितरक' की परिभाषा में शामिल है। परन्तु इस प्रावधान को 1994

के अधिनियम संख्या 54 द्वारा संशोधित किया गया है जिसके द्वारा विधान मंडल ने 'वितरक' के दायरे से 'निर्माता' को हटा दिया था। इसलिए निर्माता अब वितरक नहीं रहा। वितरक संशोधित परिभाषा 14 नवम्बर, 1994 के प्रभाव से लागू हुई, जो इस प्रकार है : –

> "2. परिभाषाएँ : – इस अधिनियम में, जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–
>
> (8) "वितरक में एक व्यक्ति शामिल है जो विनियोजित है–
>
> (क) [***]
>
> (ख) चेचिस में संलग्न हेतु संरचना के निर्माण में; या
>
> (ग) मोटर वाहन की मरम्मत में; या
>
> (घ) गिरवी के व्यवसाय में मोटर वाहन को पट्टे पर देना या खरीदना;"

11. इस प्रकार, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत, नवम्बर 1994 में इसके संशोधन के पूर्व मोटर वाहनों को सभी स्थितियों में पंजीकरण की आवश्यकता होगी, जो 'वितरक' के कब्जे में थे, को छोड़कर। बाद की स्थिति में, वाहनों को अस्थाई रूप से एक व्यापार प्रमाण पत्र के अन्तर्गत रखा जा सकता है, जो नियमों के अन्तर्गत अत्यंत सीमित गतिशीलता प्रदान करता है। नवम्बर 1994 में वितरक की परिभाषा में संशोधन कर निर्माताओं को इस अपवाद से बाहर निकाल दिया गया था।

12. बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 (बिहार नियम) जो बिहार राज्य और कुछ अन्य राज्यों में लागू है, को संशोधित किया गया है जिसमें निर्माताओं को भी प्राधिकार के रूप में कार्य करने की शक्ति दी गई है जो अस्थाई पंजीकरण प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार 1994 के बाद संशोधित योजना के अन्तर्गत केवल वितरक (एक निर्माता के अलावा) व्यापार प्रमाण पत्र के अन्तर्गत वाहन को सीमित अवधि के लिये रख सकता है। इसलिए, निर्माताओं को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत वाहन को अस्थाई रूप से पंजीकृत करवाना होगा। इसके क्रय पर, ग्राहक वाहन को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत अंतिम रूप से पंजीकृत करवाएगा।

13) बिहार राज्य ने अप्रैल 1994 में बिहार मोटर वाहन कर अधिनियम बनाया जब निर्माता भी व्यापार प्रमाण पत्र के अधीन टैरिफ हेडिंग वाहन को अपने अधिकार में रखे रह सकते हैं।

14) 1994 में संशोधन के पश्चात्, निर्माताओं से व्यापार प्रमाण पत्र की सुविधा वापस ले ली गई। निःसंदेह निर्माता वाहन को रख सकता है, जो उसके कारखाने में है जब तक कि उसका उपयोग बिहार अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत देश भर में कहीं नहीं किया गया है। उसमें एक मात्र तरीका यह है कि कोई निर्माता बिना निबंधन के, वाहन का उपयोग अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत इंगित तरीके से कर सकता है।

15) केन्द्रीय अधिनियम के उपरोक्त संशोधन के पूर्व, पटना उच्च न्यायालय के एक खण्ड पीठ ने विचार किया, जो वाहन उपयोग में थे उन्हें स्थाई या अस्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी या व्यापार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। एक निर्माता जिसे व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया, अपने स्वयं के लाभार्थी होने से कर के जाल से नहीं बच पाएँगे।

16) आख्यान को पूर्ण करने के लिए, यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि नवम्बर, 1994 में संशोधन के पश्चात् जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब निर्धारण प्राधिकारी ने बिहार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर लगाना चाहा तो इस कार्यवाही को अपीलकर्ताओं द्वारा पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। उन याचिकाओं में, बिहार अधिनियम की धारा 6 के वायर्स को भी चुनौती दी गई थी। इस चुनौती को पटना उच्च न्यायालय ने अपने 3 जुलाई, 1998 के निर्णय द्वारा खण्डित कर दिया जिसे **टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम् झारखण्ड राज्य (टेल्को वाद)** के रूप में जाना जाता है। इस निर्णय को अंतिम रूप मिल गया क्योंकि विशेष अवकाश याचिका इस न्यायालय द्वारा खरिज कर दी गई थी। उपरोक्त निर्णय के पश्चात्, जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर ने पुनः अपीलकर्ता/टेल्को के मामले में अपने दिनांक 5 जुलाई,

1999 के आदेश के द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर की माँग की पुष्टि की। इस आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 18 दिसम्बर, 1999 को की गई, साथ ही साथ पुनर्विचार प्राधिकार के द्वारा अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2000 के आदेश के द्वारा पुष्टि की गई। इस आदेश को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गईं जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 24 सितम्बर, 2002 के द्वारा खारिज की दी गईं। अपील संख्याए ँ 5299–5304 वर्ष 2003 में इस अपील की वैद्यता पर प्रश्न उठाया गया। सिविल अपील संख्याएँ 5299–5304 वर्ष 2003 इस निर्णय से उत्पन्न होते हैं।

17) 2004 के सिविल अपील संख्याएँ 8–12 एक वितरक के द्वारा दायर की गई है जिसने धारा 6 के अन्तर्गत भी कर का भुगतान किया है, यद्यपि विलम्ब से भुगतान के लिए जुर्माना और ब्याज लगाया गया है जिसे उक्त अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने **टेल्को** वाद में निर्णय का अनुसरण करते हुए अपने दिनांक 22 जुलाई, 2003 के निर्णय के द्वारा अपीलकर्ताओं के वाद को खारिज कर दिया।

18) इन संदर्शिका में यह है कि, इस न्यायालय को पहले बिहार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर देयता के प्रश्न का निर्धारण करना है और यदि इस कर को बरकरार रखा जाता है तो जुर्माना और ब्याज का प्रश्न निर्धारण करना होगा।

19) हम यह इंगित कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने धारा 6 के वायर्स को इस आधार पर चुनौती दी थी कि विधानमंडल के पास इस प्रकृति के प्रावधान बनाने के लिए सक्षमता की कमी है। यह इंगित किया गया था कि धारा 6 मोटर वाहन के वितरक या निर्माता पर कर लगाता है, केवल ऐसे निर्माता या वितरक द्वारा इसके कब्जे पर। यह तर्क दिया गया था कि बिहार अधिनियम को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 57 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह प्रविष्टि केवल वाहन के कब्जे में होने पर कर लगाने का अधिकार नहीं देता। यह प्रविष्टि निम्न प्रकार है :

> ''वाहनों पर कर, चाहे वह यांत्रिक रूप से चालित हो या न हो, सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त है, ट्राम कार सहित बशर्ते कि वे सूची III के प्रविष्टि 35 के प्रावधान के अधीन हो''।

20) उच्च न्यायालय ने, तथापि, इस विवाद को इस कारण से खारिज कर दिया कि इस प्रविष्टि के अन्तर्गत, सड़कों पर उपयोग हेतु उपयुक्त वाहनों पर कर लगाया जा सकता है और यह पक्षों का निर्विवाद मामला था कि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वाहन सड़कों पर उपयोग हेतु उपयुक्त है। इसलिए, वह प्रावधान जो यह नियत करता है कि मोटर वाहन के निर्माता या वितरक, व्यवसाय के क्रम में उनके अधिकार में रखे मोटर वाहन के संदर्भ में कर का

भुगतान करेंगे, प्रविष्टि 57 के विधायी सक्षमता के अन्तर्गत है। यह विवाद हमारे सामने भी उठाया जा चुका है। यद्यपि, हम अपीलकर्ताओं से सहमत नहीं हैं क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची II की प्रविष्टि संख्या 57 का सही विश्लेषण है।

21) जहाँ तक कि मोटर वाहन अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम) 1988 में संशोधन के सम्बन्ध में दिये गये तर्क का सम्बन्ध है, हम पुनः पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि इस संशोधन का बिहार अधिनियम में निहित प्रावधानों से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। क्या वितरक की परिभाषा में निर्माता शामिल है या नहीं, इसका बिहार अधिनियम की धारा 6 से कोई संबंध नहीं है, विधान मंडल ने वितरक एवं साथ ही साथ निर्माता दोनों पर कर लगाने का प्रावधान बनाया है। हम इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निम्न अभिमत से सहमत हैं :

> "7. .... यह कहना नहीं होगा कि 1994 अधिनियम को राज्य विधान मंडल द्वारा प्रविष्टि 57 (ऊपर) के अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है जबकि 1988 अधिनियम को संसद द्वारा समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 35 के अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है। यह भी कि 1988 अधिनियम के प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम मोटर वाहन से संबंधित कानून को समेकित

एवं संशोधित करने के लिए बनाया गया है, 1994 अधिनियम के प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम बिहार राज्य द्वारा मोटर वाहन पर कर के अधिरोपण एवं उद्ग्रहण के नियंत्रण के दृष्टिकोण से बनाया गया है (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था)। इसलिए, दोनों अधिनियम कानून के अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित है एवं उनके संचालन का क्षेत्र भी अलग–अलग है, और इसे दो अलग वर्ग के विधायी संस्था द्वारा अधिनियमित किया गया है। एक, संविधान के अनुच्छेद 246 के खण्ड (2) के अन्तर्गत प्रदान एवं प्रयोग किये गये शक्ति के तहत एवं दूसरा खण्ड (3) के अन्तर्गत प्रदान एवं प्रयोग किये शक्ति के तहत। इसलिए, पुनरावृति के जोखिम पर, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक अधिनियम में कोई भी परिवर्तन का दूसरे अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं कहा जा सकता।

22) हम प्रतिवादीगण से भी सहमत हैं कि मोटर वाहन के संबंध में कर, जो मोटर निर्माता के रूप में उनके व्यवसाय के क्रम में निर्माता के कब्जे में था या वितरक के रूप में उनके व्यवसाय के क्रम में वितरक के कब्जे में था जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत दिये गये व्यापार प्रमाण पत्र के

प्राधिकार के तहत था। मोटर वाहन के निर्माण के पश्चात् एवं सड़क पर उपयोग हेतु उपयुक्त होने पर यह निर्माता के कब्जे में आता है। एक वितरक अपने व्यापार के क्रम में निर्माता से मोटर वाहन प्राप्त करने एवं उसे उपभोक्ता को बेचने के क्रम मे, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाण पत्र प्रदान होने के आधार पर उस वाहन को अपने कब्जे में रखता है। न तो पहले और न ही अब निर्माता को नियम 1989 के अन्तर्गत निर्माता के रूप में व्यापार करने हेतु व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

23) यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मुकदमें के प्रथम दौर में धारा 6 के संवैधानिकता को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी, उसी निर्धारण वर्ष के लिए यह अस्वीकार कर दिया गया और धारा 6 की संवैधानिक वैद्यता को **टेल्को** वाद में पुष्ट किया गया। उच्च न्यायालय के ऐसे निष्कर्ष पर आने में, इस न्यायालय के निर्णय **बोलानी ओर्स लिमिटेड बनाम् उड़ीसा राज्य, त्रावणकोर टी एस्टेट्स कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम् केरल राज्य एवं अन्य और मेसर्स सेन्ट्रल कोल फील्डस् लिमिटेड बनाम् उड़ीसा राज्य एवं अन्य** को संदर्भित किया। एक बार धारा 6 के वैद्य होने पर उच्च न्यायालय द्वारा इस दौर में केवल यह व्याख्या किया जाना है कि क्या इन अपीलों के सम्बन्ध में पारित निर्धारण आदेश मान्य थे अथवा नहीं। इस प्रावधान का व्याख्या करने पर, जैसा कि पहले भी देखा गया है, धारा 6

के अन्तर्गत कर भुगतान का दायित्व निर्माता या वितरक के कब्जे में वाहन, जो सड़क पर उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त है, से संबंधित है।

24) अपीलकर्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में आधा–अधूरा तर्क दिया गया कि धारा 6 'अनुसूची I में निर्दिष्ट दर के बदले में' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है और यह भी तर्क दिया गया कि कर, जिसे या तो अनुसूची I के अनुसार भुगतान किया जाना था अर्थात् बिहार अधिनियम की धारा 5 के अनुसार या अनुसूची III में दिये गये वार्षिक दर पर। इस बात पर जोर दिया गया कि शब्द 'के बदले में' को 'इसके साथ' नहीं पढ़ा जा सकता है। यद्यपि इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं है। धारा 5 एवं 6 पूरी तरह से विभिन्न संदर्भो में काम करते हैं। धारा 5 के अन्तर्गत, वाहन के पंजीकरण के समय कर देय है जो कि पंजीकृत मालिक के द्वारा देय है। इसके विपरीत धारा 6 इससे पहले का चरण है क्योंकि यह निर्माता या वितरक के अधिकार में वाहन होने की स्थिति है। इसलिए हमारे विचार से अपीलकर्ता बिहार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। हो सकता है कि धारा 6 खुशी के शब्द न हो। लेकिन इरादा यह बताने का है कि वह कर जो अनुसूची I के अनुसार देय नहीं है वह धारा 5 के अन्तर्गत देय है। लेकिन उसके बदले में यह अनुसूची III के अनुसार देय होगा।

25) जहाँ तक शास्ति लगाने का संबंध है, यह अधिनियम की धारा 23 के

प्रावधानों के अनुरूप है जो यह वर्णन करता है कि अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान नहीं करने पर शास्ति लगाया जा सकता है। अपीलकर्ता ने **हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम् उड़ीसा राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया है जो कि शास्ति के प्रकृति का वर्णन करता है, जो इस प्रकार है :

> "8. अधिनियम के अन्तर्गत वितरक के रूप में पंजीकरण कराने की विफलता पर शास्ति लगाया जा सकता है –अधिनियम की धारा 9 (1) सह पठित धारा 25 (1) (अ)। परन्तु शास्ति के भुगतान की देयता केवल वितरक के रूप में पंजीकरण कराने के व्यतिक्रम के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होती। एक वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए शास्ति लगाने का आदेश एक अर्ध आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है, और शास्ति साधारणतः तब तक नहीं लगाया जायेगा जब तक पक्ष ने जान बूझकर कानून की अवज्ञा का काम नहीं किया हो या आचरण के विपरीत या बेईमानी या अपने दायित्व के प्रति सचेत अवहेलना का दोषी हो। शास्ति केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह कार्य कानूनन था। क्या वैधानिक दायित्व निभाने में विफलता के लिए शास्ति लगाया जाना चाहिए, यह प्राधिकरण के विवेक का विषय है जो न्यायपूर्वक

और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के विचार पर प्रयोग किया जाना है। यद्यपि कि एक न्यूनतम शास्ति निर्धारित किया गया हो, और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी शास्ति लगाने से इनकार के न्यायानूमत होंगे, जब अधिनियम के प्रावधानों का तकनीकी या स्थानिक उल्लंघन होता है या जहाँ उल्लंघन वास्तविक विश्वास से उत्पन्न होता है कि संविधि में निर्धारित तरीके में कार्य करने के लिए उल्लंघनकर्ता उत्तरदायी नहीं है। कंपनी को वितरक के रूप में पंजीकृत कराने में विफल रहे कंपनी मामलों के प्रभारी, ईमानदारी और वास्तविक विश्वास से कार्य करते हैं कि कंपनी एक वितरक नहीं है। यह मानते हुए कि उन्होनें गलती किया, शास्ति लगाने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

26 यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता की कार्यवाही वास्तविक थी जहाँ तक कि जब अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर के भुगतान हेतु प्रथम बार सूचनाएँ प्राप्त की गई थी तब तो इसे चुनौती दी गई थी, यद्यपि धारा 6 की वैद्यता को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा कर का भुगतान किया गया था यद्यपि कानूनी विवाद के वर्तमान दौर में इसे पुनः चुनौती दी गई। उस आधार पर यह तर्क दिया गया

कि अपीलकर्ताओं की कार्यवाही वास्तविक थी।

27) इस तर्क का परीक्षण करने के लिए, हमें उस प्रावधान पर विचार करना होगा जिसके अन्तर्गत शास्ति लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 23 के प्रावधान और कर नियमावली के नियम 4 शास्ति की दर को उपबन्धित करता है। धारा 23 इस प्रकार है :

> ''समय पर कर का भुगतान न करने के लिए शास्ति भुगतान हेतु उत्तरदायी–यदि व्यक्तिगत वाहनों से भिन्न अन्य वाहनों के सम्बन्ध में देय कर को निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया है, तो इस कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति, बकाया कर एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर शास्ति के साथ भुगतान करेंगे।''

28) नियम 4 का, इस तरह निम्न प्रभाव है :

> ''4. भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय पर कर का भुगतान नहीं करने पर शास्ति–
>
> (1) व्यक्तिगत वाहनों से भिन्न वाहनों के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि वही होगी, उस अवधि की समाप्ति अवधि जिसके लिए कर का भुगतान अंतिम बार किया गया है, की समापन की तिथि है। वैसी स्थिति जहाँ पहले कोई कर नहीं दी गई है, तो वाहन के

अधिग्रहण की तिथि या वह तिथि जब विधि द्वारा इस प्रकार का कर लगाया गया है, कर भुगतान की अंतिम तिथि होगी। धारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत अंतरीय कर के भुगतान हेतु, वाहन में परिवर्तन की तिथि से या इसके उपयोग में परिवर्तन की तिथि से सात दिनों के अन्दर, अंतिम तिथि होगी।

(2) जहाँ वाहन के सम्बन्ध में किसी भी अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है जैसा कि उप–नियम (1) के प्रावधान के अन्तर्गत अपेक्षित है और इसके पश्चात् लगातार भुगतान नहीं किया गया है, कराधान अधिकारी इस प्रकार के वाहनों के सम्बन्ध में नीचे दिये गये तालिका में विनिर्दिष्ट दर पर शास्ति लगा सकते हैं :–

तालिका

अवधि	शास्ति की राशि
(i) यदि अंतिम तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर भुगतान किया जाता है।	शून्य। इसे छूट अवधि माना जायेगा।
(ii) यदि अंतिम तिथि के बाद परन्तु 30 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाता है।	कर के 25 प्रतिशत की दर से शास्ति लगाया जायेगा।
(iii) यदि अंतिम तिथि से 30 दिनों के बाद परन्तु 60 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाता है।	बकाया कर के 50 प्रतिशत की दर से शास्ति लगाया जायेगा।
(iv) यदि अंतिम तिथि से 60	बकाया कर के बराबर शास्ति लगाया

दिनों पश्चात् परन्तु 90 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाता है।	जायेगा।
(v) यदि अंतिम तिथि के 90 दिनों के पश्चात् भुगतान किया जाता है।	बकाया कर के दोगुना शास्ति लगाया जायेगा।

(3) जहाँ राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत चलने वाले वाहन के सम्बन्ध में संलिष्ट शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि के अन्दर नहीं किया गया है, जैसा कि कथित् योजना के अन्तर्गत अपेक्षित है, कराधान अधिकारी उक्त योजना में प्रदान की गई दर पर, ऐसे वाहन के सम्बन्ध में शास्ति लगा सकते हैं।''

29) धारा 23, बिना किसी अनिश्चितता के यह तय करती है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित अवधि के दौरान कर का भुगतान नहीं करता है, वह कर के बकाया के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर शास्ति का भुगतान करेगा। इसलिए, निर्धारित अवधि के अन्दर कर का भुगतान न करने पर, नियम 4 में निर्दिष्ट दर पर शास्ति देय होता है। धारा 6 के वायर्स को पहले की कार्यवाही में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इस चुनौती को निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, नियम 4 ''हो सकता है'' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है और इस आधार पर यह भी तर्क दिया गया कि यह नियम निर्धारिती अधिकारी को विवेक प्रदान करता है। यह तर्क भी **टेल्को**

वाद में निरस्त कर दिया गया। कानून में इस स्थिति को अंतिम रूप मिल गया। इस चरण में, **यू0 पी0 राज्य बना् सुखपाल सिंह वाद** में दिये गये निर्णय को संदर्भित करना उचित होगा जिसमें इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है :

> "15. ....शास्ति वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन का विषय वस्तु हो सकता है या यह शिकायत का विषय वस्तु हो सकता है। साधारण बात–व्यवहार में कार्यवाही, नागरिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए शास्ति को अच्छादित कर सकता है जो राज्य के विरूद्ध अपराध नहीं बनता है। यह विशिष्टता सार्वजनिक राजस्व की रक्षा के उद्देश्य हेतु किसी भी अधिनियम के लिए उत्तरदायी है....."

30) यह स्पष्ट है कि बिहार अधिनियम के अन्तर्गत, धारा 23 के अनुसार, कर भुगतान न करने के वैधानिक दायित्व के उल्लंघन के लिए शास्ति लगाया गया है।

31) उपरोक्त विनिर्दिष्ट कानूनी प्रावधानों के आलोक में अपीलकर्ताओं द्वारा **हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड** के मामले में संदर्भित निर्णय, इस मामले में लागू नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि **टेल्को** मामले में धारा 23 की वैद्यता को पुष्ट करते हुए, जहाँ तक शास्ति का संबंध है, न्यायालय ने इस

आधार पर खारिज कर दिया कि शास्ति लगाने के पूर्व कोई कारण पृच्छा नोटिस निर्गत नहीं किया गया। कर प्राधिकारियों को अनुमति दी गई कि कारण पृच्छा निर्गत करने के पश्चात् नए सिरे से निर्णय लिया जाये। यह एक सुस्थापित वाद है कि कारण पृच्छा नोटिसों को निर्गत किया गया था और अपीलकर्ताओं को सुनने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित किया गया था। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने **मेसर्स आर0 के0 ऑटोमोटिव और अन्य** (सिविल अपील सं0 2004 के 8–12) में अपने दिनांक 22 जुलाई, 2003 के आक्षेपित निर्णय में शास्ति लगाने के विरूद्ध चुनौती को खण्डित कर दिया। हम उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत हैं।

32. परिणामस्वरूप, इस सभी अपीलों को निरस्त कर दिया जाता है।

..... **न्याय0 (ए0 के0 सिकरी)**

.....**न्याय0 (एम0 आर0 शाह)**

नई दिल्ली

14 दिसम्बर, 2018

<u>नि–स्वीकरण–</u> "यह कि हिन्दी भाषा में अनुदित निर्णय वादियों के सीमित उपयोग के लिए एवं अपनी भाषा में समझने के लिए है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सही माना जाएगा।''